

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2477/2535

บริษัท แอลแอนด์คอนสยาม จำกัด
นาย จรัส ดั่งจอย

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างไปทำงานที่เครื่องอัดอะลูมิเนียมเครื่องเล็กโดยได้แจ้งการโยกย้ายให้ลูกจ้างทราบตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2535 ทั้งได้อธิบายให้ทราบด้วยว่า การทำงานของเครื่องอัดอะลูมิเนียมเครื่องเล็กมีขั้นตอนการทำงานน้อยกว่าเครื่องใหญ่เมื่อลูกจ้างได้ทราบคำสั่งแล้วเพียงแต่มาที่ทำงานเพื่อลงเวลาเข้าทำงานและเลิกงานตามปกติ โดยไม่ยอมไปปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้างในวันที่ 20 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2535 การกระทำของลูกจ้างย่อมเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร และเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างกรณีมีเหตุที่นายจ้างจะเลิกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า นายจรัส ดั่งจอย เป็นกรรมการลูกจ้างเมื่อวันที่ 20, 21 และ 22 กุมภาพันธ์ 2535 นายจรัส ดั่งจอยได้ฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ร้องซึ่งสั่งให้ผู้คัดค้านย้ายจากการทำงานที่เครื่องอัดอะลูมิเนียมเครื่องใหญ่ไปปฏิบัติงานที่เครื่องอัดอะลูมิเนียมเครื่องเล็กอันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้อง ทั้งยัง

เป็นการละทิ้งหน้าที่สามวันติดต่อกันโดย ไม่มีเหตุผลอันสมควรอันเป็นความผิดตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(4) ขอให้ศาลมีคำสั่ง
อนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษนายจรัส ด้วงจูย กรรมการลูกจ้างโดย การเลิกจ้าง

นายจรัส ด้วงจูย ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า คำสั่งย้ายของผู้ร้องไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องผู้คัดค้านจึงมิได้ละทิ้งหน้าที่สามวัน
ทำงานติดต่อกันโดย ไม่มีเหตุอันสมควร ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การที่ผู้คัดค้านไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เครื่องอัด
อะลูมิเนียมเครื่องเล็กเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง แต่การ
ฝ่าฝืนมิใช่กรณีร้ายแรง เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ตักเตือนผู้คัดค้านเป็นหนังสือก่อน
จึงยังไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เลิกจ้างผู้คัดค้านและผู้คัดค้านไปทำงานตามปกติจึงไม่
เป็นการละทิ้งหน้าที่อันจะเป็นเหตุเลิกจ้างผู้คัดค้าน จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง
ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า การที่ผู้คัดค้านมาลง
เวลาเข้าทำงานและเลิกงานในวันที่ 20 ถึงวันที่22 กุมภาพันธ์ 2535 แต่ไม่ยอมไป
ปฏิบัติงานที่เครื่องอัดอะลูมิเนียมเครื่องเล็กตามคำสั่งของผู้ร้อง จึงเป็นการละทิ้ง
หน้าที่สามวันทำงานติดต่อกันโดย ไม่มีเหตุอันสมควร นั้น เห็นว่า ศาลแรงงานกลาง
ฟังข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องได้มีคำสั่งให้ผู้คัดค้านไปทำงานที่เครื่องอัดอะลูมิเนียมเครื่อง
เล็กโดยชอบด้วยระเบียบข้อบังคับการทำงานของผู้ร้องและชอบด้วยกฎหมายโดย
ได้แจ้งการโยกย้ายให้ผู้คัดค้านทราบตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2535 ทั้งได้อธิบายให้
ทราบด้วยว่าการทำงานของเครื่องอัดอะลูมิเนียมเครื่องเล็กมีขั้นตอนการทำงานน้อย
กว่าเครื่องใหญ่ ดังนั้น เมื่อผู้คัดค้านได้ทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วเพียงแต่มาที่ทำงาน
เพื่อลงเวลาเข้าทำงานและเลิกงานตามปกติโดย ไม่ยอมไปปฏิบัติงานตามคำสั่งดัง

กล่าวของผู้ร้องในวันที่ 20ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2535 เช่นนี้การกระทำของผู้
คัดค้านย่อมเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันโดย ไม่มีเหตุอัน
สมควร และเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้อง กรณีมี
เหตุที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างได้ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย
ว่าผู้คัดค้านไม่ได้ละทิ้งหน้าที่และยกคำร้องของผู้ร้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับเป็นว่า อนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างนายจรัส ดำรงชัยผู้คัดค้านได้

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ประพัฒน์ อุชุกภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>